



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

3 ביולי 2023

1639

י"ד בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000) (הוראת שעה),

התשפ"ג-2023 1162

הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023

1. תיקון התוספת – הוראת שעה
בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, יקראו את חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972¹, כך שבתוספת, אחרי פרט 11 יבוא:
"12. לאדם, בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000², וסעיף 3 לא יחול".

ד ב ר י ה ס ב ר

כאמור, ההסדר המתואר לעיל נקבע כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, כדי לבחון אם יש בו כדי לסייע בהתמודדות עם העובדה שאוכלוסיות שחוק איסור הפליה נועד להגן עליהן נמנעות במידה רבה ממיצוי זכויותיהן על פי דין, בשל העלות הכספית הניכרת שבפתחת הליך משפטי.

ממעקב שבוצע באגף הסיוע המשפטי אחר השפעות הוראת השעה הראשונה עולה כי בתקופת תוקפה חלה עלייה מתמדת בכמות הפניות לפתיחת תיקים מכוחה בלשכות הסיוע המשפטי. פניות אלה חצו מגורים, וכללו טענות להפליה בנוגע לכל קשת החברה הישראלית, על רקע דת, גזע, לאום ונטייה מינית. אם כן, הנתונים מהמעקב מראים כי קיימת תועלת חברתית בביטול החסם הכלכלי לגבי תביעות לפי חוק איסור הפליה, וכי הוראה זו מקדמת את האינטרס הציבורי, וחיונית להגברת אמון הציבור במערכת המשפט ולמיצוי זכויות של קבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הישראלית. עם זאת, נראה כי יש לבחון את הדברים לאורך תקופה ארוכה יותר מזו שנקבעה בהוראת השעה הראשונה, בין השאר בשים לב לכלים אחרים שעשויים לשמש להתמודדות עם התופעה וטרם נבחנו.

על כן, מוצע לעגן בחוק הסיוע המשפטי, פעם נוספת, את האפשרות לקבל סיוע משפטי בהגשת תביעות אזרחיות מהסוג הנזכר לעיל גם בלא בדיקת זכאות כלכלית, וזאת כהוראת שעה למשך חמש שנים, כדי להמשיך לבסס תמונה ברורה ומתמשכת של השפעת הוראה זו על המאבק בהפליה ובגזענות במדינת ישראל.

סעיף 1 בהצעת חוק זו מוצע לקבוע, בהוראת שעה למשך חמש שנים, כי אגף הסיוע המשפטי במשרד המשפטים ייתן סיוע משפטי בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 (להלן – חוק איסור הפליה במוצרים), בלא בדיקת זכאות כלכלית. הסדר זהה להסדר המוצע בהצעת חוק זו עוגן בהוראת שעה שפקעה בחודש נובמבר 2021 (ראו חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 22 – הוראת שעה), התשע"ט-2018) (להלן – הוראת השעה הראשונה).

ההסדר שעוגן כאמור בהוראת השעה הראשונה, ומוצע בשנית בהצעת חוק זו, גובש בהתאם להמלצת הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, בראשות המנהלת הכללית של משרד המשפטים דא"ר עו"ד אמי פלמו, שהוקם בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1107 מיום כ"ה בשבט התשע"ו (4 בפברואר 2016) (להלן – הצוות). מסקנות הצוות הוגשו לראש הממשלה ביום כ"ה בתמוז התשע"ו (31 ביולי 2016), ואומצו בהחלטת ממשלה מס' 1958 בדבר "מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית – אימוץ המלצות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה" מיום ט"ו באב התשע"ו (19 באוגוסט 2016). בהתאם להמלצת הצוות, כלל ההסדר שנקבע במסגרת הוראת השעה הראשונה פטור למבקשי סיוע משפטי בתביעות מהסוג הנזכר לעיל ממבחן זכאות כלכלית, וזאת "על מנת לעודד הגשת תביעות ויצירת תביעות ויצירת פסיקה משנה תודעה".

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשפ"ב, עמ' 1056.

² ס"ח התשס"א, עמ' 58.